

**BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN
VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

Số: /ĐCKS-PCKS

V/v trả lời kiến nghị các khó khăn, vướng mắc
về quy định của pháp luật trong lĩnh vực địa
chất, khoáng sản

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố: Phú Thọ,
Cao Bằng, Lào Cai, Bắc Ninh, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Đà Nẵng.

Ngày 11/8/2025, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Quyết định số 3161/QĐ-BNNMT về việc cử công chức về địa phương hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực đất đai khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; theo tổng hợp của Cục Quản lý đất đai tại Báo cáo số 33/BC-QLDD ngày 27/8/2025 (*Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của công chức được cử đi công tác tại địa phương theo Quyết định số 3161/QĐ-BNNMT ngày 11/8/2025*) cho thấy các địa phương kiến nghị 42 nội dung liên quan đến lĩnh vực địa chất, khoáng sản. Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam xin trả lời các kiến nghị khó khăn, vướng mắc về quy định của pháp luật trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản của các địa phương tại Phụ lục gửi kèm theo văn bản này.

Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam gửi quý Sở được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trần Quý Kiên (để báo cáo);
- Cục trưởng Trần Bình Trọng (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế (để tổng hợp);
- Cục Quản lý đất đai (để biết, phối hợp);
- Lưu VP, PCKS (VH.09).

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**

Mai Thế Toàn

**Phụ lục: Trả lời các khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật về địa chất, khoáng sản được tổng hợp
theo Báo cáo số 33/BC-QLĐĐ ngày 27/8/2025 của Cục Quản lý đất đai**

(Kèm theo Công văn số /ĐCKS-PCKS ngày tháng năm 2025 của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)

STT	NỘI DUNG VƯỚNG MẮC, KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG TRẢ LỜI
1	Tỉnh Phú Thọ	
1.	Tại điểm d, Khoản 1, Điều 75 Luật Địa chất và Khoáng sản năm 2024 quy định: “Người sử dụng đất thực hiện cải tạo, xây dựng công trình trên đất ở, đất nông nghiệp được phép thu hồi khoáng sản nhóm III, nhóm IV từ hoạt động cải tạo, xây dựng công trình trên đất ở, đất nông nghiệp” Việc san gạt, hạ cốt nền (khai thác đất) trên đất ở, đất vườn thuộc khoáng sản nhóm IV. Hiện chưa có thủ tục hành chính về hạ cốt, san nền đối với hộ gia đình cá nhân; trong khi địa bàn xã trung du, miền núi người dân đa phần sinh sống quanh ven chân đồi, khi mưa bão dễ xảy ra hiện tượng xô sạt, người dân có đơn kiến nghị, đề nghị được phép san hạ cốt nền để đảm bảo an toàn đến đời sống của người dân.	- Thực hiện chủ trương của Chính phủ về cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính; theo đó, hoạt động cải tạo đất ở, đất nông nghiệp của người sử dụng đất là hoạt động thứ cấp và có phát sinh khoáng sản nhóm IV thì được cấp giấy xác nhận thu hồi khoáng sản do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã theo mẫu quy định tại Thông tư số 36/2025/TT-BNNMT ngày 02/7/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về khai thác khoáng sản, khai thác tận thu khoáng sản và thu hồi khoáng sản - Việc san, gạt hạ cốt nền để bảo đảm an toàn đến đời sống của người dân khi xảy ra mưa lũ được thực hiện theo quy định của pháp luật về phòng chống thiên tai và pháp luật về phòng thủ dân sự (nếu có).
2.	- Sớm công bố danh mục TTHC lĩnh vực địa chất, khoáng sản, đo đạc bản đồ và lĩnh vực tổng hợp khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.	Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã công bố thủ tục hành chính (TTHC) chuẩn hóa trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản tại Quyết định số 3339/QĐ-BNNMT ngày 22/8/2025.
2	Tỉnh Cao Bằng	

STT	NỘI DUNG VƯỚNG MẮC, KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG TRẢ LỜI
3.	- Việc lưu trữ, số hoá tài liệu: Hiện nay, việc lưu trữ, số hóa tài liệu chưa được thực hiện triệt để, chủ yếu mới số hóa được kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của phòng. Đối với các hồ sơ TTHC do tổ chức, cá nhân nộp đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh vẫn chưa thực hiện được số hóa 100% tài liệu đầu vào; nguyên nhân, do hồ sơ lĩnh vực địa chất, khoáng sản có bản đồ, bản vẽ khổ lớn, hiện nay chưa được trang bị máy scan khổ lớn (A0). Do đó, chưa số hóa được toàn bộ tài liệu, hồ sơ TTHC đầu vào, gây khó khăn cho việc sử dụng, kiểm soát sau khi giải quyết TTHC. - Việc triển khai bộ thủ tục hành chính để vận hành việc cung cấp dịch vụ hành chính công cho người dân, doanh nghiệp: Đối với TTHC lĩnh vực địa chất, khoáng sản hiện nay có 23 TTHC cấp tỉnh, 02 TTHC nội bộ cấp tỉnh. Đến nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chưa công bố TTHC trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện có vướng mắc là trên hệ thống Cổng dịch vụ công quốc gia không có chức năng tạm dừng giải quyết hồ sơ TTHC trong thời gian để tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính (nộp thuế, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, lệ phí thẩm định hồ sơ...) và thời gian chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ. Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét bổ sung chức năng tạm dừng hồ sơ trên hệ thống Cổng dịch vụ công quốc gia. Trên đây là Báo cáo tổng hợp các nội dung khó khăn vướng mắc khi thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, kính gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét, tháo gỡ./.	- Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã công bố thủ tục hành chính (TTHC) chuẩn hóa trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản tại Quyết định số 3339/QĐ-BNNMT ngày 22/8/2025. - Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu ý kiến nghị về <i>hệ thống Cổng dịch vụ công quốc gia không có chức năng tạm dừng giải quyết hồ sơ TTHC trong thời gian để tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính (nộp thuế, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, lệ phí thẩm định hồ sơ...)</i> và thời gian chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ để báo cáo cơ quan chủ trì quản lý, vận hành Cổng dịch vụ công quốc gia (Văn phòng Chính phủ) xem xét, bổ sung chức năng này theo như kiến nghị.
3	Tỉnh Lào Cai	
4.	ĐỐI VỚI CÁC QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN Về giải thích từ ngữ Tại Điều 2 Luật Địa chất và Khoáng sản chưa có quy định giải thích cụ thể về cụm từ “<i>xây dựng cơ bản mở</i>”, “<i>bất khả kháng</i>”, “<i>lợi bất chính</i>”, “<i>lợi bất hợp pháp</i>” đề nghị bổ sung giải thích từ ngữ để thống nhất để tổ chức thực hiện.	- Thuật ngữ như “bất khả kháng” đã được quy định tại khoản 1 Điều 156 Bộ luật Dân sự và quy định tại khoản 1 Điều 46 Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ. - Lợi bất hợp pháp đã được quy định và hướng dẫn phương pháp xác định tại Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2020 (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022) của Chính phủ về xử phạt

STT	NỘI DUNG VƯỞNG MẮC, KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG TRẢ LỜI
		vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Khái niệm lợi bất chính được sử dụng trong pháp luật hình sự, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có Văn bản báo cáo Chính phủ giao Tòa án nhân dân tối cao có văn bản hướng dẫn trong thời gian tới.
5.	Về khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia Tại Điều 2 và Điều 28 Luật Địa chất và Khoáng sản đề nghị xem xét bổ sung vào Điều 2 (giải thích từ ngữ) hoặc điều chỉnh, bổ sung vào Điều 28. Trong đó quy định và định nghĩa cụ thể về Khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia là gì? Phạm vi, ranh giới, diện tích bề mặt hay cả chiều sâu, mức sâu (theo không gian),...; Xác định cụ thể đối tượng trên mặt đất trong phạm vi khu vực dự trữ nhưng không nằm trong giới hạn mức sâu dự trữ thì có nằm trong hoặc thuộc khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia hay không và quản lý đối với đối tượng đó như thế nào.	- Điều 28 Luật Địa chất và khoáng sản năm 2024 đã quy định rõ “Khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia là khu vực có khoáng sản nhóm I, nhóm II chưa khai thác, được xác định căn cứ vào kết quả điều tra địa chất về khoáng sản, kết quả thăm dò khoáng sản, bao gồm: Khu vực có khoáng sản cần dự trữ cho phát triển bền vững kinh tế - xã hội; Khu vực có khoáng sản nhưng được ưu tiên phát triển kinh tế mũi nhọn, có lợi thế cạnh tranh nổi trội; Khu vực có khoáng sản nhưng chưa đủ điều kiện để khai thác hiệu quả hoặc có đủ điều kiện khai thác nhưng chưa có các giải pháp khắc phục tác động xấu đến môi trường. - Chi tiết tọa độ, diện tích, mức sâu, tài nguyên, trữ lượng và thời gian dự trữ của từng khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia được quy định chi tiết tại quyết định phê duyệt. Bộ Tài nguyên và Môi trường¹ trước đây đã thực hiện công tác bàn giao hồ sơ khoanh định khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia² cho UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương có liên quan để quản lý, bảo vệ theo quy định hiện hành. Ngoài ra, Luật cũng quy định việc quản lý, bảo vệ khoáng sản tại khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia, thực hiện dự án đầu tư tại khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia (trùng trên cùng diện tích bề mặt). - Mặt khác, tại Điều 18 Nghị định 193/2025/NĐ-CP ngày

¹ Công văn số 3451/BTNMT-ĐCVN ngày 29/5/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

² Hồ sơ kèm theo Quyết định số 1277/QĐ-TTg ngày 01/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia

STT	NỘI DUNG VƯỚNG MẮC, KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG TRẢ LỜI
		02/7/2025 của Chính phủ đã quy định trong Hồ sơ khoáng định khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia phải bao gồm: Bản đồ khu vực khoáng sản (tỷ lệ tối thiểu 1:25.000) thể hiện rõ ranh giới khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia và các thông tin liên quan. Đến nay, chưa có vướng mắc khi thực hiện các quy định có liên quan đến khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia
6.	Về phân nhóm khoáng sản Tại Điểm c, d khoản 2 Điều 6 Luật Địa chất và Khoáng sản đề nghị xem xét, nghiên cứu và đưa vào dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản sửa đổi theo hướng chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ tại văn bản số 4457/VPCP-CN ngày 16/6/2023 về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong cấp phép khoáng sản làm VLXDTT. Trong đó, nghiên cứu đưa khoáng sản nhóm III (vật liệu xây dựng thông thường như: đá, cát, sỏi,...), khoáng sản nhóm IV (vật liệu san lấp) ra khỏi danh mục khoáng sản nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu đang dần khan hiếm để tận dụng, thu hồi, khai thác vật liệu phục vụ các dự án, công trình xây dựng, các công trình trọng điểm về giao thông, hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế xã hội.	Nội dung kiến nghị này đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường (trước đây) báo cáo Chính phủ và Quốc hội. Tuy nhiên, cơ quan có thẩm quyền đã quyết định vật liệu xây dựng thông thường như: đá, cát, sỏi,..(Nhóm III) và vật liệu san lấp (nhóm IV) phải thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Địa chất và khoáng sản như vậy mới được bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước một cách chặt chẽ, hiệu lực, hiệu quả do khoáng sản là tài sản công theo quy định tại Điều 53 Hiến pháp năm 2013. Ngoài ra, chưa có VBPL nào điều chỉnh đối tượng này.
7.	Về nội dung và trách nhiệm của Nhà nước Đề nghị xem xét, bổ sung quy định, hướng dẫn điểm d khoản 2 Điều 14; điểm đ khoản 2 Điều 20; khoản 3 Điều 49 Luật Địa chất và Khoáng sản do đây là nội dung hoàn toàn mới của cấp tỉnh. Đề nghị có quy định chi tiết và hướng dẫn cụ thể về cách làm, quy định giao, thuê tư vấn thực hiện...	Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam) được Chính phủ giao chủ trì sửa đổi, bổ sung Luật Địa chất và khoáng sản trình Chính phủ để Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp 10 Quốc hội Khóa XV trong thời gian tới; theo đó, cơ quan chủ trì sẽ nghiên cứu đề báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
8.	Về quy định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản Tại Điều 26 Luật Địa chất và Khoáng sản đề nghị xem xét sự cần thiết hoặc bỏ quy định về việc khoáng định, trình phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; khu vực hạn chế hoạt động khoáng sản do các yếu tố, yêu cầu, tiêu chí, điều kiện, quy định về cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, hạn chế hoạt động khoáng sản đã được quy định cụ thể, rõ ràng. Bên cạnh đó, các yếu tố hoặc tiêu chí cấm, tạm cấm và hạn chế nêu trên được thay đổi, biến động thường xuyên nên việc khoáng định các khu vực nêu trên không có ý nghĩa thực tế và không đảm bảo	Các yếu tố, yêu cầu, tiêu chí, điều kiện, quy định về, khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, khu vực hạn chế hoạt động khoáng sản đã được quy định rất rõ nhưng cần thiết phải xác định rất cụ thể về vị trí, diện tích và ranh giới. Vì vậy, việc khoáng định để xác định rõ phạm vi, ranh giới có thay đổi theo do tiêu chí cấm khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, khu vực hạn chế hoạt động khoáng sản là rất cần thiết.

STT	NỘI DUNG VƯỞNG MẮC, KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG TRẢ LỜI
	tính pháp lý để áp dụng thực hiện. Do đó, tỉnh Lào Cai đề nghị không quy định việc khoanh định, phê duyệt các khu vực hạn chế, khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản. Việc xác định khu vực hạn chế hoặc khu vực cấm, tạm thời cấm được thực hiện khi lấy ý kiến cụ thể của cơ quan quản lý nhà nước thuộc các đối tượng theo tiêu chí yêu cầu về việc hạn chế, đối tượng cấm, tạm thời cấm theo quy định.	Mặt khác, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam) được Chính phủ giao chủ trì sửa đổi, bổ sung Luật Địa chất và khoáng sản trình Chính phủ để Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp 10 Quốc hội Khóa XV trong thời gian tới; theo đó, cơ quan chủ trì sẽ nghiên cứu để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
9.	Về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản Tại điểm h khoản 2 Điều 59 Luật Địa chất và Khoáng sản và khoản 7 Điều 58 Nghị định 193/2025/NĐ-CP đề nghị xem xét có quy định cụ thể và hướng dẫn cụ thể cho các địa phương (các tỉnh) và các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác khoáng sản, khai thác tận thu khoáng sản về việc: Đầu tư, lắp đặt và vận hành hệ thống thông tin, dữ liệu về hoạt động khoáng sản và kết nối với hệ thống thông tin, dữ liệu về hoạt động khoáng sản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép.	Khoản 7 Điều 58 Nghị định 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ quy định “<i>Việc vận hành hệ thống thông tin, dữ liệu về hoạt động khoáng sản và kết nối với hệ thống thông tin, dữ liệu về hoạt động khoáng sản được thực hiện trước ngày 01 tháng 01 năm 2030</i>”. Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam) đang triển khai xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu về hoạt động khoáng sản để sớm vận hành phục vụ cho việc kết nối thông tin, dữ liệu theo quy định trong thời gian tới. Vì vậy, sau khi hệ thống được lắp đặt, triển khai Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam) sẽ có hướng dẫn vận hành.
10.	Về thu hồi, chấm dứt hiệu lực giấy phép khai thác khoáng sản Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 66 Luật Địa chất và Khoáng sản về trường hợp Giấy phép khai thác khoáng sản bị thu hồi: “<i>d) Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác khoáng sản vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trong hoạt động khai thác khoáng sản</i>”. Hiện nay chưa quy định cụ thể về hành vi vi phạm nghiêm trọng do đó khó khăn cho công tác thực hiện, quản lý. Đề nghị xem xét quy định cụ thể vi phạm nghiêm trọng là gì.	Tại khoản 2 Điều 71 Nghị định 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ có quy định: “<i>2. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản đã bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử phạt hành chính ở mức tối đa và có nhiều tình tiết tăng nặng hoặc tước quyền sử dụng giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, pháp luật về xử phạt hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản mà không khắc phục đầy đủ hậu quả theo quyết định xử phạt.</i>”.

STT	NỘI DUNG VƯƠNG MẮC, KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG TRẢ LỜI
11.	Về quy định chung về thu hồi khoáng sản Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 75 Luật Địa chất và Khoáng sản: quy định tổ chức, cá nhân được xem xét cấp giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản trong các trường hợp: “<i>Chủ đầu tư hoặc nhà đầu tư thực hiện hoạt động nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm là khoáng sản trong vùng nước cảng biển, cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão, vùng nước đường thủy nội địa, lòng sông, lòng hồ hoặc tại các vùng nước, đất ngập nước khác theo dự án, kế hoạch được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt</i>”. Tuy nhiên, tại Nghị định và các Thông tư chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể về trường hợp nhà đầu tư là đơn vị tổ chức, cá nhân góp vốn cùng với chủ đầu tư của dự án hay đơn vị tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu nạo vét khi xét thấy có lợi nhuận để đầu tư; trường hợp nhà đầu tư không thực hiện thì có thể uỷ quyền cho nhà đầu tư để thực hiện các thủ tục hành chính để đăng ký thu hồi sản phẩm từ nạo vét hay không. Các địa phương hiện nay có rất nhiều các thủy điện đã đi vào vận hành, lòng hồ có diện tích, dung tích lớn; các thủy điện liên kề nhau (mức nước hạ lưu nhà máy trên bằng mức nước dâng bình thường của nhà máy dưới), khoáng sản làm VLXDTT (cát, sỏi) đa số nằm trong lòng hồ thủy điện. Đồng thời, các tỉnh hiện nay có rất nhiều các dự án, công trình xây dựng trọng điểm nên nhu cầu về VLXDTT (cát, sỏi) là rất lớn và rất cần thiết phải thu hồi vật liệu trong lòng hồ. Đề nghị nghiên cứu xem xét, bổ sung quy định hướng dẫn cụ thể về nội dung trên. Đề nghị cần hướng dẫn việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án, kế hoạch thực hiện việc nạo vét lòng hồ thủy điện kết hợp thu hồi sản phẩm là khoáng sản trong lòng hồ thủy điện (<i>cơ quan lập, cơ quan thẩm định, cơ quan phê duyệt Dự án hoặc Kế hoạch, đơn vị được cấp đăng ký thu hồi và các nội dung liên quan khác,...</i>).	- Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 75 Luật Địa chất và khoáng sản; chính sách này chỉ cấp giấy xác nhận cho chủ đầu tư hoặc nhà đầu tư. Vì vậy, sau khi được cấp giấy xác nhận chủ đầu tư hoặc nhà đầu tư không thực hiện được thì việc uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác được thực hiện theo quy định của pháp luật khác có liên quan. - Chính sách về thu hồi khoáng sản là cát, sỏi lòng sông, lòng hồ đã được quy định rất rõ và là hoạt động thứ cấp được thực hiện từ hoạt động nạo vét theo Dự án/kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật khác có liên quan. Vì vậy, pháp luật về địa chất và khoáng sản không quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án, kế hoạch thực hiện việc nạo vét lòng hồ thủy điện kết hợp thu hồi sản phẩm là khoáng sản trong lòng hồ thủy điện. Mặt khác, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam) được Chính phủ giao chủ trì sửa đổi, bổ sung Luật Địa chất và khoáng sản trình Chính phủ để Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp 10 Quốc hội Khóa XV trong thời gian tới; theo đó, cơ quan chủ trì sẽ nghiên cứu để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
12.	Về thực hiện đóng cửa mỏ khoáng sản Tại Điều 84 Luật Địa chất và Khoáng sản hiện nay có sự bất cập giữa Luật Khoáng sản và Luật Bảo vệ môi trường còn chưa có sự thống nhất do vậy có rất nhiều mỏ trên địa bàn tỉnh chưa thực hiện đóng cửa mỏ được, còn tình trạng các mỏ ký quỹ bảo vệ môi trường (có mỏ vài triệu đến vài chục triệu đồng), khi mỏ đã hết hạn thì chủ mỏ không thực hiện các quy định về lập đề án đóng cửa mỏ, thi công đề án đóng cửa mỏ để lấy lại tiền ký quỹ nữa do tiền ký quỹ thời điểm đó quá ít thì việc xử lý vi phạm hành chính đối với các	Quá trình xây dựng Luật Địa chất và khoáng sản, cơ quan chủ trì soạn thảo đã đề xuất việc chỉ định đơn vị đóng cửa mỏ (chỉ định thầu). Tuy nhiên, không nhận được sự đồng thuận của các cơ quan có liên quan và cấp có thẩm quyền. Mặt khác, theo quy định của Luật Đấu thầu vẫn có quy định về chỉ định thầu (Điều 23 của Luật Đấu thầu và Điều 78 “các trường hợp chỉ định thầu” của Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày

STT	NỘI DUNG VƯỞNG MẮC, KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG TRẢ LỜI
	chủ mỏ không còn tính chất rắn đe, chủ đầu tư sẽ không thực hiện các nghĩa vụ như lập đề án đóng cửa mỏ, thi công đề án đóng cửa mỏ (<i>việc thực hiện thuê đơn vị tư vấn lập đề án đóng cửa mỏ và thi công đề án đóng cửa mỏ sẽ phát sinh khoảng 500-600 triệu đối với từng điều kiện loại hình mỏ</i>). Việc chủ đầu tư không thực hiện đóng cửa mỏ dẫn đến việc gánh nặng lên ngân sách nhà nước để chi trả cho việc đóng cửa mỏ và thời gian để cán bộ thực hiện các thủ tục hành chính như lựa chọn việc đóng cửa mỏ và thực hiện theo quy định pháp luật về đấu thầu là bất cập không có tính khả thi trong thực thi thực hiện. Đến nay, thực tiễn thực hiện theo Luật Khoáng sản năm 2010 hầu hết các tỉnh vẫn chưa có tỉnh nào triển khai thực hiện được trường hợp nào trong việc lựa chọn thực hiện theo quy định pháp luật về đấu thầu trong công tác đóng cửa mỏ đã hết thời hạn khai thác. Đề nghị có quy định xử lý dứt điểm đối với các trường hợp chưa thực hiện đóng cửa mỏ (trong giai đoạn cấp phép khai thác Luật Khoáng sản 1996 và chuyển tiếp Luật Khoáng sản 2010), để các đơn vị khai thác khoáng sản có thể làm thủ tục hồ sơ đóng cửa mỏ theo quy định; việc quy định vẫn phải đấu thầu đóng cửa mỏ và sử dụng kinh phí xử lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã phát sinh sau khi quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã giải thể hoặc phá sản (nếu có) theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về hợp tác xã và pháp luật về phá sản; bổ sung từ ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước là không khả thi trong thực tế triển khai luật.	04/8/2025 của Chính phủ).
13.	Về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân thực hiện đóng cửa mỏ khoáng sản Tại Điểm e, i khoản 2 Điều 85 Luật Địa chất và Khoáng sản trong thời điểm đối với những mỏ đã cấp trước thời điểm Luật Khoáng sản 2010 mà đã hết hạn thì hầu hết không có mỏ nào thực hiện được đầy đủ nghĩa vụ tài chính như đã nêu. Khi mỏ còn hạn thì trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính là trách nhiệm của các quan quản lý nhà nước yêu cầu đơn vị được cấp phép khai thác phải thực hiện, còn khi giấy phép khai thác khoáng sản đã hết hiệu lực chủ thì mỏ không bị ràng buộc bởi chế tài phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính đó nữa, dẫn đến các chủ mỏ sẽ không thực hiện việc đóng cửa mỏ và bỏ tiền ký quỹ phục hồi môi trường. Quy định về nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện đóng cửa mỏ tại điểm i khoản 2 Điều 85 Luật Địa chất và khoáng sản. Như vậy, nghĩa vụ khác theo quy	Điểm e khoản 2 Điều 85 Luật Địa chất và khoáng sản chỉ quy định về nghĩa vụ tài chính phát sinh trong quá trình thực hiện đóng cửa mỏ khoáng sản (ví dụ như nộp tiền cấp quyền khoáng sản khi thu hồi khoáng sản trong quá trình đóng cửa mỏ) mà không quy định về việc hoàn thành các nghĩa vụ tài chính trước đó. Mặt khác, khoản 2 Điều 85 quy định về nghĩa vụ nói chung chứ không quy định về thời điểm hoàn thành nghĩa vụ. Về hồ sơ thủ tục đóng cửa mỏ, đã có quy định cụ thể tại Chương V của Nghị định 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ.

STT	NỘI DUNG VƯỚNG MẮC, KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG TRẢ LỜI
	định của pháp luật ở đây là nghĩa vụ gì, hiểu theo là các nghĩa vụ nội dung theo giấy phép khai thác trước đó đã được cấp phép khai thác hay nghĩa vụ liên quan ngoài lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Trong trường hợp hiểu theo nghĩa vụ thực hiện theo nội dung của giấy phép đã được cấp trước đó “<i>thực hiện việc thuê đất, nộp thiết kế mỏ, chôn mỏ, lắp đặt trạm cân camera giám sát, ký quỹ phục hồi môi trường, cấp giấy phép về môi trường, bổ nhiệm giám đốc điều hành mỏ, khắc phục thực hiện hoàn thành kết luận thanh tra kiểm tra....</i>” như đã nêu trên trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung theo giấy phép khai thác mỏ được cấp khi còn hạn là trách nhiệm của các quan quản lý nhà nước, tuy nhiên đến thời điểm mỏ đã hết hạn và chủ đầu tư nộp hồ sơ đóng cửa mỏ mà phải yêu cầu thực hiện toàn bộ các quy định nêu trên, hiện nay ngoài chế tài chỉ xử lý vi phạm hành chính ra, không có chế tài mạnh hơn trong việc yêu cầu thực hiện đóng cửa mỏ thì chắc chắn chủ đầu tư sẽ không thực hiện tiếp, bỏ việc đóng cửa mỏ. Như vậy, việc quy định các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật chung chung không cụ thể dẫn đến cách hiểu và thực hiện khác nhau trong việc hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp thực hiện đóng cửa mỏ và sẽ là trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực khoáng sản trong việc bàn giao đất đai cho địa phương quản lý dẫn đến nhiều hệ lụy từ việc không thực hiện đóng cửa mỏ, lãng phí trong việc sử dụng đất đai tại địa phương. Đề nghị cụ thể hóa là những nghĩa vụ kể từ thời điểm nộp hồ sơ đóng cửa mỏ có phát sinh hay nghĩa vụ tài chính có liên quan đến việc thực hiện đóng cửa mỏ là phí thẩm định hồ sơ đóng cửa mỏ hay phải thực hiện việc “nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tiền thuê đất, tiền ký quỹ phục hồi môi trường, đồng thời đề nghị nêu rõ nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật nêu tại điểm i khoản 2 Điều 85 Luật Địa chất và khoáng sản.	
14.	Về khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản, khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản Tại Điều 100 Luật Địa chất và Khoáng sản đề nghị xem xét bỏ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản sản đối với vật liệu xây dựng thông thường (nhóm III) và nhóm IV (vật liệu san lấp); bỏ quy định về đấu giá tại các mỏ chưa có tài liệu thăm dò. Nguyên nhân là tài nguyên khoáng sản nói chung rất khó xác định nếu không thông qua kết quả thăm dò để đánh giá sơ bộ về trữ lượng, phẩm cấp, hiệu quả kinh tế. Hơn nữa,	Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam) được Chính phủ giao chủ trì sửa đổi, bổ sung Luật Địa chất và khoáng sản trình Chính phủ để Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp 10 Quốc hội Khóa XV trong thời gian tới; theo đó, cơ quan chủ trì sẽ nghiên cứu đề báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

STT	NỘI DUNG VIƯNG MẮC, KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG TRẢ LỜI
	việc quy định đấu giá khi chưa có tài liệu thăm dò là rất bất cập, dễ gây sai phạm trong việc xác định các điều kiện để đấu giá (trừ lượng, bước giá, giá khởi điểm,...); Đối với các mỏ khoáng sản khác quy định về mặt bằng sạch trước khi tổ chức đấu giá (trúng đấu giá xong có thể cấp phép luôn và đưa mỏ vào hoạt động).	
15.	Giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền đặt cọc Tại Điều 102 Luật Địa chất và Khoáng sản đã quy định về giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền đặt cọc. Tuy nhiên, không quy định việc cơ quan có thẩm quyền và người có thẩm quyền phê duyệt, tiền đặt trước do đó hiện nay chưa xác định được cơ quan nào thực hiện phê duyệt. Đề nghị quy định cụ thể rõ cơ quan hoặc người có thẩm quyền phê duyệt tiền đặt trước để đảm bảo việc thực hiện được quy định cụ thể.	Thẩm quyền xác định, phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền đặt cọc đã được quy định tại Luật Đấu giá tài sản, cụ thể: - Người có tài sản đấu giá có các nghĩa vụ xác định giá khởi điểm, mức giảm giá của tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đấu giá đó (điểm d1 khoản 2 Điều 47) - Tiền đặt trước do tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá thỏa thuận (khoản 1a Điều 39) - Người có tài sản đấu giá có quyền quyết định áp dụng bước giá hoặc không áp dụng bước giá đối với cuộc đấu giá. Trong trường hợp quyết định áp dụng bước giá thì bước giá được xác định là mức chênh lệch cố định hoặc mức chênh lệch có tối thiểu và có tối đa hoặc mức chênh lệch tối thiểu (điểm d1 khoản 1 Điều 47) - Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có trách nhiệm chuyển tiền đặt cọc cho người có tài sản đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác (khoản 5 Điều 39). Việc xử lý tiền đặt cọc được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan. Do đó, tại Luật Địa chất và khoáng sản, và các văn bản hướng

STT	NỘI DUNG VIƯNG MẮC, KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG TRẢ LỜI
		dẫn không quy định lại nội dung này.
16.	Về trách nhiệm quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản Tại Điều 107 Luật Địa chất và Khoáng sản đề nghị sửa khoản 5 thành khoản 6 và bổ sung nội dung khoản 5 quy định trách nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và hoạt động khoáng sản trên địa bàn quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã hiện nay, Luật Địa chất và Khoáng sản chưa quy định rõ về trách nhiệm của UBND cấp xã trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản tại địa phương (<i>Theo Luật Khoáng sản năm 2010, trách nhiệm của UBND cấp xã được quy định tại khoản 3 Điều 18</i>). Đến nay, theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, không còn cấp huyện, UBND cấp xã quản lý tất cả các lĩnh vực và là cơ quan thường xuyên, trực tiếp quản lý địa bàn, sẽ chủ động hơn trong công tác quản lý tại địa phương, UBND cấp tỉnh giao cho cơ quan chuyên môn là Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu quản lý chung trên địa bàn toàn tỉnh, lực lượng mỏng, địa bàn rộng nên không thể thường xuyên, liên tục kiểm tra, nắm tình hình như UBND cấp xã.	1. Quá trình xây dựng Luật Địa chất và khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra dự án Luật của Quốc hội nêu quan điểm không quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã mà chỉ quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương để không bị chồng chéo. 2. Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam) được Chính phủ giao chủ trì sửa đổi, bổ sung Luật Địa chất và khoáng sản trình Chính phủ để Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp 10 Quốc hội Khóa XV trong thời gian tới; theo đó, cơ quan chủ trì sẽ nghiên cứu đề báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
17.	Về bồi thường thiệt hại khi khu vực hoạt động khoáng sản, một phần khu vực hoạt động khoáng sản bị công bố là khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản Tại Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 quy định: “...<i>Kinh phí bồi thường được bố trí từ ngân sách cấp tỉnh</i>”. Luật Ngân sách nhà nước quy định: “<i>vụ chi thuộc ngân sách cấp nào do ngân sách cấp đó bảo đảm...</i>” (khoản 4 Điều 9). Theo đó, đối với giấy phép do Bộ cấp thì việc bồi thường được thực hiện từ nguồn ngân sách cấp tỉnh là không đảm bảo phù hợp với pháp luật về ngân sách nhà nước. Đề nghị xem xét, sửa đổi cho phù hợp.	Hoạt động khai thác khoáng sản theo giấy phép được Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp thì tổ chức, cá nhân đều thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Ngân sách nhà nước và điều nộp tại địa phương. Vì vậy, việc quy định như hiện hành là phù hợp. Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam) được Chính phủ giao chủ trì sửa đổi, bổ sung Luật Địa chất và khoáng sản trình Chính phủ để Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp 10 Quốc hội Khóa XV trong thời gian tới; theo đó, cơ quan chủ trì sẽ nghiên cứu đề báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
18.	Thống kê, kiểm kê trữ lượng, khối sản Tại điểm b, c Điều 59 Nghị định số 193/2025/NĐ-CP quy định: “<i>b) Hồ sơ thống kê bao gồm: Báo cáo thống kê trữ lượng khoáng sản (được tích hợp</i>	Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam) ghi nhận ý kiến này để nghiên cứu, rà soát và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét khi sửa đổi, bổ sung Nghị

STT	NỘI DUNG VƯỞNG MẮC, KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG TRẢ LỜI
	vào báo cáo định kỳ hoạt động khoáng sản); sổ sách, chứng từ, tài liệu theo dõi, kiểm soát sản lượng khoáng sản khai thác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; c) Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản có trách nhiệm gửi hồ sơ thống kê kèm theo báo cáo định kỳ hoạt động khoáng sản về: Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh đối với giấy phép khai thác khoáng sản do Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp; Sở Nông nghiệp và Môi trường, cơ quan thuế khu vực đối với giấy phép khai thác khoáng sản do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp. Đề nghị sửa đổi giữ nguyên như quy định của Luật Khoáng sản 2010, các doanh nghiệp chỉ nộp báo cáo định kỳ hoạt động khoáng sản. Hồ sơ thống kê nên để lưu tại Văn phòng mỏ để phục vụ các cuộc thanh tra, kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực khoáng sản. Thực tế việc doanh nghiệp được cấp phép cuối năm phải nộp rất nhiều các loại sổ sách chứng từ liên quan đến việc theo dõi kiểm soát sản lượng của hồ sơ thống kê trữ lượng khi gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường hoặc Thuế tỉnh, sau đó lãnh đạo chỉ giao cho một hoặc ít đồng chí chuyên viên tổng hợp để thực hiện việc báo cáo định kỳ hằng năm gửi Ủy ban nhân dân tỉnh để Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; với khối lượng gần 300 Giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực trên tỉnh Lào Cai thì cần phần lớn thời gian để kiểm tra việc số liệu kê khai của doanh nghiệp chưa kể thời gian còn phải kiểm tra thực tế tại thực địa mỏ để xem xét việc cập nhật hiện trạng mỏ có chính xác hay không. Mặt khác, trường hợp mà xảy ra vụ việc vi phạm trên khu vực mỏ nào đó thì trách nhiệm rất lớn đến người liên quan được giao nhiệm vụ kiểm tra, rà soát giám sát hồ sơ thống kê. Việc kiểm soát hồ sơ thống kê thì phải thành lập đoàn kiểm tra liên ngành giữa nhiều cơ quan đặc biệt là cơ quan Thuế và nhiều thời gian mới có kết luận xem xét sự chính xác kê khai sản lượng theo hồ sơ thống kê của doanh nghiệp gửi hằng năm Từ những vấn đề nêu trên đề xuất xem xét lưu trữ hồ sơ thống kê tại Văn phòng mỏ của doanh nghiệp để phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra mà không phải nộp về cơ quan nhà nước theo định kỳ 06 tháng và hằng năm.	định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ trong thời gian tới.

STT	NỘI DUNG VƯỚNG MẮC, KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG TRẢ LỜI
19.	Về trình tự, thủ tục xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản do nhà nước đầu tư Tại Khoản 1 Điều 126 Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 quy định: “1. Đơn vị xác định chi phí phải hoàn trả là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và Môi trường), đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường cấp tỉnh (đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp phép của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) được giao thực hiện nhiệm vụ xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả. Đơn vị xác định chi phí phải hoàn trả có thể tự thực hiện nhiệm vụ xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả hoặc thuê tổ chức có chức năng, nhiệm vụ về điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản để thực hiện xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả”. Tỉnh Lào Cai kính đề nghị xem xét, điều chỉnh quy định về việc thực hiện và thẩm quyền trong việc việc lập, thẩm định, trình phê duyệt về nội dung này. Trong đó, quy định trực tiếp về đơn vị xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Địa chất và Khoáng sản; thẩm quyền phê duyệt là Bộ Nông nghiệp và Môi trường (không phải thuê tổ chức có chức năng, nhiệm vụ về điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản để thực hiện gây mất thời gian, kinh phí, hoặc giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện). Thực tế ở địa phương, UBND cấp tỉnh không có cơ sở dữ liệu, thông tin lưu trữ về kết quả đánh giá tiềm năng khoáng sản, kể cả khi được bàn giao tài liệu cho các địa phương thì cũng không có đủ năng lực chuyên môn, kỹ thuật và kinh nghiệm (cụ thể đối với khoáng sản nhóm I, II); không có cơ quan sự nghiệp chuyên môn sâu về lĩnh vực địa chất, khoáng sản (đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường không có đủ chức năng, nhiệm vụ và chuyên môn chuyên sâu trong lĩnh vực thăm dò, địa chất và khoáng sản) nên việc thực hiện chắc chắn gặp khó khăn và bất cập ảnh hưởng lớn đến việc giải quyết các TTHC cho người dân và doanh nghiệp, ảnh hưởng đến NSNN, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro về pháp lý cho cán bộ tại các địa phương.	Thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản nhóm II, nhóm III, nhóm IV đã được phân cấp cho các địa phương theo quy định tại Nghị định 136/2025/NĐ-CP và Nghị định 193/2025/NĐ-CP. Theo đó, việc xác định, thẩm định, phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, quyết toán tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cũng được phân cấp cho các địa phương. Do vậy, để đảm bảo thực hiện đồng bộ các thủ tục trong quá trình cấp phép khai thác khoáng sản cho các tổ chức, cá nhân thì việc quy định cơ quan xác định chi phí phải hoàn trả do Nhà nước đã đầu đối với các nhóm khoáng sản trên là “Đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường cấp tỉnh” là hoàn toàn phù hợp. Thời gian qua đã có các địa phương như: Bắc Kạn, Sơn La, Thái Nguyên, Phú Thọ... thực hiện nhiệm vụ này. Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang gấp rút triển khai hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu ngành nông nghiệp và môi trường, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam thực hiện việc hoàn thiện cơ sở, dữ liệu về địa chất, khoáng sản, đây là sẽ là nguồn dữ liệu để các địa phương tra cứu. Trước mắt, để tra cứu thông tin, các địa phương liên hệ với Trung tâm Thông tin, Dữ liệu và Bảo tàng địa chất để được hỗ trợ, thủ tục được thực hiện đơn giản, thuận lợi. Đồng thời, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam sẽ tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho các địa phương về phương thức xác định chi phí hoàn trả được quy định tại Thông tư 38/2025/TT-BNNMT, đảm bảo các đơn vị được giao nhiệm vụ này của địa phương thực hiện tốt việc xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả.

STT	NỘI DUNG VƯỚNG MẮC, KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG TRẢ LỜI
20.	Thẩm quyền xác định, phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh, quyết toán, phê duyệt lại tiền cấp quyền khai thác khoáng sản Tại khoản 1 Điều 131 Nghị định số 193/2025/NĐ-CP quy định: “1. Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định, quyết toán tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với giấy phép khai thác khoáng sản nhóm I, nhóm II, nhóm III, nhóm IV, giấy phép khai thác tận thu khoáng sản, giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản trên địa bàn tỉnh, thành phố, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này”. Đề nghị xem xét, sửa đổi: Cơ quan thực hiện quyết toán tiền cấp quyền khai thác khoáng sản là cơ quan Thuế địa phương (Thuế tỉnh). Đối với giấy phép khai thác do Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp phép thì cơ quan thực hiện Quyết toán là Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam hoặc đề nghị xem xét gộp quy định về tiền cấp quyền với thuế tài nguyên và nâng thuế xuất thuế tài nguyên để bảo đảm tính đúng, tính đủ và dễ thực hiện giảm các chi phí về nguồn lực tổ chức thực hiện tính tiền cấp quyền và quyết toán. Để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với cơ quan quyết toán thuế tài nguyên và bảo đảm nguyên tắc một việc chỉ giao cho một cơ quan thực hiện.	- Về cơ quan quyết toán tiền cấp quyền KTKS: Bộ NNMT xin giải trình như sau: Khi xây dựng Nghị định số 193/2025/NĐ-CP, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã nghiên cứu, thể chế hóa đầy đủ quan điểm chỉ đạo của đảng nhằm đẩy mạnh phân quyền, phân cấp cho chính quyền địa phương. Ngoài ra, việc quyết toán tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cần phải rà soát, xác định một số yếu tố mang tính chất kỹ thuật: trữ lượng, chất lượng khoáng sản được phép khai thác; sản lượng khai thác; việc quy đổi sản lượng khai thác ra khoáng sản nguyên khai. Do đó, việc giao thẩm quyền cho Sở Nông nghiệp và Môi trường (cơ quan chuyên môn về địa chất, khoáng sản tại địa phương) là phù hợp. - Về gộp tiền cấp quyền KTKS vào thuế tài nguyên: Trước đây, khi xây dựng Luật Địa chất và khoáng sản, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã nghiên cứu, đề xuất gộp tiền cấp quyền KTKS vào thuế tài nguyên, một số đại biểu quốc hội cũng có ý kiến về nội dung này. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu, quốc hội đã đi đến thống nhất “tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được thu theo năm và quyết toán theo sản lượng khai thác thực tế”.
21.	Quy định chung về quyết toán tiền cấp quyền khai thác khoáng sản Tại khoản 1 Điều 139 Nghị định số 193/2025/NĐ-CP quy định: “...1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 7 Điều này, tổ chức, cá nhân khai thác, thu hồi khoáng sản thực hiện quyết toán tiền cấp khai thác khoáng sản trong các trường hợp sau:...”. Tuy nhiên, hiện nay phát sinh một số vướng mắc cần được hướng dẫn, làm rõ, cụ thể như đối với các trường hợp sau có phải thực hiện quyết toán tiền cấp quyền khai thác khoáng sản hay không: - Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản theo quy định của Luật Khoáng sản năm 2010; - Trường hợp khai thác khoáng sản đi kèm với khoáng sản chính; - Trường hợp đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế	Tại khoản 9 Điều 111 Luật Địa chất và khoáng sản quy định: “9. Tại thời điểm Luật này có hiệu lực thi hành, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với các giấy phép khai thác khoáng sản, văn bản cho phép khai thác, thu hồi khoáng sản còn thời hạn khai thác, thu hồi hoặc đã hết thời hạn khai thác, thu hồi nhưng đủ điều kiện gia hạn, cấp lại giấy phép khai thác khoáng sản, văn bản cho phép khai thác, thu hồi khoáng sản được thực hiện như sau: a) Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản được

STT	NỘI DUNG VIƯNG MẮC, KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG TRẢ LỜI
	hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích đất thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình; - Trường hợp được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trong khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình Đồng thời đề nghị hướng dẫn rõ: Các trường hợp nêu trên có thuộc diện phải thực hiện quyết toán tiền cấp quyền khai thác khoáng sản hay không, để đảm bảo việc thực hiện đúng quy định pháp luật, thống nhất trong áp dụng và tránh sai sót khi lập hồ sơ quyết toán.	<i>tiếp tục thực hiện đến khi có quyết định thay thế của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;</i> <i>b) Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản được quyết toán lần đầu theo quy định của Luật này và được xác định theo trữ lượng, khối lượng khoáng sản đã khai thác, thu hồi tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2025;</i> <i>c) Trữ lượng, khối lượng khoáng sản còn lại chưa khai thác, thu hồi tại thời điểm ngày 01 tháng 7 năm 2025 được phê duyệt lại tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định của Luật này.”.</i> Theo quy định nêu trên, tại thời điểm 01/7/2025, các giấy phép khai thác khoáng sản, văn bản cho phép khai thác, thu hồi khoáng sản còn thời hạn khai thác, thu hồi hoặc đã hết thời hạn khai thác, thu hồi nhưng đủ điều kiện gia hạn, cấp lại giấy phép khai thác khoáng sản, văn bản cho phép khai thác, thu hồi khoáng sản được thực hiện quyết toán tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.
22.	Vi phạm quy định về công suất được phép khai thác Tại Điều 41 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 đề nghị xem xét sửa đổi quy định về vượt công suất đối với các mỏ theo hướng linh hoạt theo thị trường, tránh mâu thuẫn, vướng mắc với quy định tại Điều 227 Bộ Luật Hình sự 2015, đảm bảo đúng trữ lượng được cấp phép, đảm bảo các quy định về môi trường, về quy trình, quy phạm an toàn trong khai thác mỏ; Sản lượng, khối lượng khai thác khoáng sản được vận hành, thực hiện theo cơ chế thị trường; việc tăng công suất đảm bảo về hiệu quả, năng lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp góp phần tăng năng suất lao động, đóng góp vào NSNN. Do đó cần thiết phải quy định khác và không quy định xử lý hình sự về nội dung này	Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam) đã phân tích và giữ quan điểm chỉ xử lý hành chính đối với hành vi khai thác vượt công suất tại dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản hiện nay đang được gửi lấy ý kiến các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định
23.	Tại Thông tư số 38/2025/TT-BNNMT ngày 02/7/2025 Đề nghị làm rõ một số nội dung: Tại Mẫu số 04 – Văn bản đề nghị quyết toán tiền cấp quyền khai thác khoáng sản như	- Theo hướng dẫn tại mẫu số 04, số tiền này sẽ bao gồm số tiền chậm nộp (nếu có).

STT	NỘI DUNG VIƯNG MẮC, KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG TRẢ LỜI
	sau: Về số tiền phải nộp, đã nộp và còn nợ trong kỳ quyết toán: Đề nghị làm rõ các khoản tiền này có bao gồm tiền chậm nộp hay không? Về chênh lệch giữa số tiền quyết toán và số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được phê duyệt: Đề nghị làm rõ: Khoản chênh lệch này được hiểu là sự chênh lệch giữa số tiền quyết toán với: số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đã được cơ quan thuế thông báo phải nộp kể từ khi được cấp phép đến thời điểm quyết toán, hay là số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tại quyết định phê duyệt ban đầu (do Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc UBND cấp tỉnh ban hành)? Tại Mẫu số 05 – Bảng kê khai thông tin quyết toán tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, trong Mục 3 – II.2. Thông tin về quyết toán tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, đề nghị xem xét lại nội dung cột “Sản lượng quy đổi ra khoáng sản nguyên khai” cho phù hợp với nội dung tại cột “Sản lượng khoáng sản đã khai thác”.	- Đây là chênh lệch giữa số tiền quyết toán và số tiền đã được cơ quan thuế thông báo. - Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam) ghi nhận ý kiến này để nghiên cứu, rà soát và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét khi sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật trong thời gian tới.
24.	Kiến nghị khác - Nhằm tránh chồng chéo để thống nhất thực hiện, đánh giá đúng bản chất hành vi vi phạm phù hợp với thực tiễn, đặc thù của hoạt động khoáng sản, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét nhằm tháo gỡ vướng mắc và làm rõ một số nội dung sau: + Quy định rõ những hành vi cụ thể nào trong việc thực hiện không đúng nội dung giấy phép khai thác khoáng sản sẽ bị xử lý hình sự tránh quy định chung chung, bao phủ nhiều hành vi vi phạm hành chính như hiện nay (Điều 227 Bộ Luật Hình sự). + Phân định rõ khung hình phạt giữa tổ chức, cá nhân có giấy phép khai thác khoáng sản nhưng thực hiện không đúng nội dung giấy phép với tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản mà không có giấy phép. + Đề nghị sớm ban hành công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực địa chất và khoáng sản và Nghị định quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản. Tổ chức các Hội nghị tập huấn triển khai, phổ biến Luật Địa chất và Khoáng sản, Nghị định và Thông tư hướng dẫn. - Hiện nay, thực hiện theo Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của chính phủ quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường thì đối với khoáng sản nhóm II đã được phân cấp cho UBND cấp tỉnh quản lý. Để đảm bảo	- Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam) đã phân tích và tiếp thu đề xuất này tại dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản hiện đang được gửi lấy ý kiến các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã công bố thủ tục hành chính (TTHC) chuẩn hóa trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản tại Quyết định số 3339/QĐ-BNNMT ngày 22/8/2025.

STT	NỘI DUNG VƯỞNG MẮC, KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG TRẢ LỜI
	thực hiện được hiệu quả, đúng quy định của pháp luật trong hoạt động khoáng sản, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét: + Có chính sách điều động, biệt phái cán bộ từ TW về địa phương (các địa phương có nhiều khoáng sản nhóm II như Lào Cai, Nghệ An,...) để hướng dẫn, chuyên quản đối với loại khoáng sản này trong thời hạn quy định do địa phương hiện nay hầu hết thiếu cán bộ về quản lý và chuyên ngành về địa chất - khoáng sản và không có đủ năng lực, chuyên môn sâu, không có kinh nghiệm,... + Xem xét phân cấp, phân quyền đối với việc quản lý, cấp phép, thu hồi khoáng sản,... đối với nhóm III, nhóm IV cho UBND cấp xã.	
4	Tỉnh Bắc Ninh	
25.	- Tiếp nhận đề nghị của đồng chí Lãnh đạo Sở NNMT về nội dung liên quan đến Khoáng sản: Đề nghị Bộ sớm ban hành bộ Thủ tục hành chính liên quan đến công tác quản lý khoáng sản.	Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã công bố thủ tục hành chính (TTHC) chuẩn hóa trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản tại Quyết định số 3339/QĐ-BNNMT ngày 22/8/2025.
5	Thành phố Đà Nẵng	
26.	Về công tác phân quyền, phân cấp và phân định thẩm quyền trong lĩnh vực khoáng sản được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ. Ngoài ra, từ ngày 01 tháng 7 năm 2025, Luật Địa chất và khoáng sản năm 2024 chính thức có hiệu lực thi hành; các nghị định và thông tư hướng dẫn do Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành cũng đã có hiệu lực từ ngày 02/7/2025. Các văn bản này quy định nhiều điểm mới về trình tự, thủ tục liên quan đến cấp phép hoạt động khoáng sản, thu hồi khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản, trong đó đáng chú ý là việc phân quyền cho UBND cấp tỉnh cấp phép đối với khoáng sản nhóm II - trước đây thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chưa công bố Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản theo quy định mới. Do đó, các tổ chức, cá nhân vẫn phải lập và nộp hồ sơ theo bộ thủ tục hành chính cũ, trong khi đó việc thẩm định hồ sơ của cơ quan quản lý nhà nước phải thực hiện theo quy định mới của Luật Địa chất và khoáng sản năm 2024 đã có hiệu lực. Do đó, kính đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường sớm ban hành Quyết định công bố bộ	Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã công bố thủ tục hành chính (TTHC) chuẩn hóa trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản tại Quyết định số 3339/QĐ-BNNMT ngày 22/8/2025.

STT	NỘI DUNG VƯỞNG MẮC, KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG TRẢ LỜI
	thủ tục hành chính trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản để địa phương có cơ sở triển khai thực hiện.	
27.	Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong triển khai Luật Địa chất và khoáng sản; dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Địa chất và Khoáng sản năm 2024. Do đó, kính đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét sửa đổi, bổ sung một số nội dung sau: - Giảm bớt các quy định ràng buộc và các thủ tục liên quan đến việc cấp giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản đối với các trường hợp khai thác để bảo đảm nguyên liệu, vật liệu cho các dự án đầu tư công trọng điểm của tỉnh/thành phố, quốc gia, dự án không phải đầu tư công nhưng là dự án trọng điểm của tỉnh/thành phố, quốc gia, dự án nhà ở xã hội, dự án chế biến sâu khoáng sản đã đầu tư xây dựng theo hướng: không đấu giá quyền khai thác khoáng sản; không phải căn cứ phương án quản lý về địa chất, khoáng sản; không phải thực hiện thủ tục quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư; không phải thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất;... Đối với khoáng sản đất san lấp, đá, cát làm vật liệu xây dựng thông thường thì phê duyệt, cấp phép theo tiêu chí chung, không cần theo từng danh mục dự án xây dựng công trình cụ thể nhằm sớm giải quyết việc thiếu hụt nguyên vật liệu phục vụ thi công công trình như hiện nay và thuận lợi, linh hoạt trong việc thay đổi dự án xây dựng công trình được sử dụng khoáng sản không đấu giá. + Bổ sung vào Điều 48 khoản 3 như sau: “3. Trường hợp hết thời hạn ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều này mà tổ chức, cá nhân đã thăm dò khoáng sản có nhu cầu được cấp giấy phép khai thác khoáng sản để khai thác, cung cấp cho các dự án đầu tư công, dự án nhà ở xã hội, dự án không phải đầu tư công nhưng là dự án trọng điểm của tỉnh/thành phố, của quốc gia, dự án chế biến sâu khoáng sản đã đầu tư xây dựng thì được ưu tiên nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản”. + Bổ sung vào Điều 102 quy định: Ngay sau khi kết thúc phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản, đơn vị trúng đấu giá phải nộp tiền đặt cọc; tiền đặt cọc được tính tương tự như tiền đặt trước nhưng theo mức (giá) trúng đấu giá; tiền đặt cọc bao gồm tiền đặt trước mà đơn vị trúng đấu giá đã nộp và số tiền phải nộp thêm. Nếu đơn vị trúng đấu giá không đáp ứng được điều kiện này thì không công nhận kết quả đấu giá và đơn vị trúng đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước.	Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam) được Chính phủ giao chủ trì sửa đổi, bổ sung Luật Địa chất và khoáng sản trình Chính phủ để Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp 10 Quốc hội Khóa XV trong thời gian tới; theo đó, cơ quan chủ trì sẽ ghi nhận ý kiến này để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

STT	NỘI DUNG VƯỞNG MẮC, KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG TRẢ LỜI
	+ Bổ sung nội dung để quy định rõ đối với các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đã được khoanh định, phê duyệt theo tiêu chí quy định tại Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 (đã hết hiệu lực) nhưng nay không còn phù hợp với tiêu chí theo quy định pháp luật khoáng sản hiện hành thì có được tiếp tục thực hiện đến khi có quyết định thay thế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hay không (để giải quyết đối với các trường hợp đã cấp giấy phép thăm dò không thông qua đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo Nghị định số 158/2016/NĐ-CP nhưng chưa được cấp giấy phép khai thác). + Bổ sung quy định việc lựa chọn tổ chức, cá nhân để xem xét cấp giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đã được thăm dò, phê duyệt trữ lượng. - Bãi bỏ quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 02/2024/TT-BTNMT ngày 22 tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2016/TT-BTNMT ngày 13 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lấp để sớm cấp phép, triển khai thăm dò khoáng sản cát, sỏi lòng sông được thuận lợi, sớm đưa các mỏ vào khai thác, giải quyết việc khan hiếm vật liệu cát.	
6	Tỉnh Quảng Ngãi	
28.	Căn cứ Quyết định số 821/QĐ-BNNMT ngày 15/4/2025 về công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính lĩnh vực địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục TTHC trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản theo Quyết định số 619/QĐ-UBND ngày 24/4/2025 của UBND tỉnh (không có TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại cấp xã). Tuy nhiên, căn cứ Luật Địa chất và khoáng sản số 54/2024/QH15 ngày 29/11/2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2025; trong đó, có TTHC về địa chất và khoáng sản cấp xã liên quan đến việc cấp giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản và một số nhiệm vụ, thẩm quyền khác của UBND cấp xã. Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chưa ban hành bộ TTHC mới thuộc lĩnh vực địa chất và khoáng sản nên việc tiếp nhận, xử lý và giải quyết TTHC lĩnh vực địa chất và khoáng	Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã công bố thủ tục hành chính (TTHC) chuẩn hóa trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản tại Quyết định số 3339/QĐ-BNNMT ngày 22/8/2025.

STT	NỘI DUNG VƯỚNG MẮC, KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG TRẢ LỜI
	sản đang gặp vướng mắc; đồng thời chưa có cơ sở để thực hiện tiếp nhận TTHC theo phân định thẩm quyền cấp tỉnh và cấp xã.	
7	Tỉnh Đắk Lắk	
7.1	<i>Luật Địa chất và Khoáng sản</i>	
29.	Khoản 2 Điều 100 Luật Địa chất và Khoáng sản: Kiến nghị cần bổ sung tại khoản 2 Điều 100 Luật Địa chất và Khoáng sản về khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản được khoanh định bảo đảm nguyên liệu, vật liệu cho các dự án đầu tư công do địa phương quản lý	- Bộ NNMT xin tiếp thu, đề xuất sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết của Chính phủ ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong triển khai Luật Địa chất và khoáng sản năm 2024 theo hướng: Cho phép khoanh định vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với trường hợp khu vực khoáng sản nhóm III làm vật liệu xây dựng, khoáng sản nhóm IV cung cấp cho các công trình, dự án, nhiệm vụ: + Dự án đầu tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư công; + Dự án đầu tư thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP) theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư; + Các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia; + Công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội thuộc thẩm quyền chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tư của chính quyền địa phương theo quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư công được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định áp dụng theo cơ chế, chính sách đặc thù của Nghị quyết này; + Công trình xây dựng khẩn cấp, nhiệm vụ cấp bách theo quy định của pháp luật về xây dựng; dự án, công trình phòng chống thiên tai theo quy định của pháp luật về phòng chống thiên tai.

STT	NỘI DUNG VIƯNG MẮC, KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG TRẢ LỜI
30.	Điểm d Khoản 2 Điều 73 của Luật Địa chất và khoáng sản: Cho phép thực hiện dự án hoặc phương án khai thác khoáng sản đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều 73 của Luật Địa chất và khoáng sản và các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này không phải căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hằng năm, đồng thời xem xét, hướng dẫn về thủ tục thuê đất đối với các trường hợp này.	- Nội dung này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam) đã đưa vào Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong triển khai Luật Địa chất và khoáng sản năm 2024 (tại điểm b khoản 2 Điều 2), trình Chính phủ ban hành trong thời gian tới. - Bộ Nông nghiệp và Môi trường được Chính phủ giao chủ trì sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2024 và Luật Địa chất và khoáng sản trình Chính phủ để Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp 10 Quốc hội Khóa XV trong thời gian tới; theo đó, cơ quan chủ trì sẽ ghi nhận ý kiến này để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
31.	Điều 75 Luật Địa chất và Khoáng sản quy định về thu hồi khoáng sản: Xem xét, bổ sung quy định việc cấp giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản trong các trường hợp khoáng sản nhóm III, nhóm IV dôi dư từ các dự án, công trình được tập kết tại các bãi thải, bãi tập kết tạm.	Khoáng sản dôi dư từ các dự án, công trình được tập kết tại các bãi thải, bãi tập kết tạm. Trường hợp dự án đã kết thúc thi công và dự án hoàn thành thì khoáng sản dôi dư (nhóm III, nhóm IV) đề nghị tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản (đã được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 96 Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ).
32.	Quy định tại điểm b khoản 1 Điều 75 Luật Địa chất và Khoáng sản và Điều 97 và Điều 98 Nghị định số 193/2025/NĐ-CP: Bổ sung đối tượng được xem xét cấp giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản đối với các nhà thầu thi công dự án hoặc hoặc chủ đầu tư, nhà đầu tư, nhà thầu thi công của dự án khác.	Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam) được Chính phủ giao chủ trì sửa đổi, bổ sung Luật Địa chất và khoáng sản trình Chính phủ để Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp 10 Quốc hội Khóa XV trong thời gian tới; theo đó, cơ quan chủ trì sẽ ghi nhận ý kiến này để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
33.	Điểm c, Khoản 2 Điều 111 của Luật Địa chất và Khoáng sản: Xem xét quy định, hướng dẫn đối với trường hợp điều chỉnh Giấy phép khai thác đã cấp trên 10 năm.	Giấy phép khai thác đã cấp trên 10 năm mà vẫn còn thời hạn thì không phải điều chỉnh giấy phép nếu không thuộc đối tượng phải điều chỉnh theo quy định tại Điều 64 Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ nhằm bảo đảm quyền và lợi ích cũng như không phải sinh thủ tục hành chính tạo rào cản cho Doanh nghiệp.

STT	NỘI DUNG VƯỚNG MẮC, KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG TRẢ LỜI
34.	Mục 2 Chương VII Luật Địa chất và Khoáng sản quy định về đóng cửa mỏ khoáng sản: Xem xét hướng dẫn, quy định cụ thể về trình tự, thủ tục trong việc kiểm tra, thẩm định, xác nhận hoàn thành cải tạo phục hồi môi trường, đóng cửa mỏ đối với các mỏ đã cấp phép cho các nhà thầu thi công theo cơ chế đặc thù	Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam) được Chính phủ giao chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ trình Chính phủ trong tháng 12 năm 2025; theo đó, cơ quan chủ trì sẽ ghi nhận ý kiến này để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
35.	Điều 62 Luật Địa chất và Khoáng sản: Cần quy định cụ thể đối với trường hợp Giám đốc điều hành mỏ, nhân sự điều hành mỏ phải có mặt tại mỏ để điều hành hoạt động khai thác hay không? Và việc quản lý thông tin để tránh việc 01 người đứng tên làm Giám đốc điều hành mỏ, nhân sự điều hành cho nhiều mỏ, trên các tỉnh khác nhau.	Giám đốc điều hành khai thác mỏ phải là người trực tiếp điều hành hoạt động khai thác. Tuy nhiên, tùy từng loại khoáng sản và công đoạn khai thác thì Giám đốc điều hành mỏ phải có mặt trực tiếp tại mỏ.
7.2	<i>Các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Địa chất và khoáng sản</i>	
36.	Khoản 4 Điều 59 Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ: Cần hướng dẫn, quy định rõ hơn về <i>thiết bị đo đạc</i> bao gồm những thiết bị gì và việc kết nối đồng bộ dữ liệu thực hiện như thế nào, để các địa phương triển khai thực hiện đồng bộ. Đối với camera giám sát tại các mỏ, hiện chưa có quy định việc kết nối, truyền dữ liệu về cơ quan chức năng để quản lý; do đó kiến nghị cần xem xét, hướng dẫn việc quản lý, giám sát đối với thiết bị này.	Thiết bị đo đạc để kiểm soát sản lượng khoáng sản khai thác gồm có các thiết bị đo thể tích, khối lượng khoáng sản nguyên khai như sử dụng máy đo trắc địa để xác định không gian chứa khoáng sản hoặc thể tích của các gòng để xác định khối lượng khoáng sản chứa trong gòng...
37.	Điểm b khoản 5 Điều 59 Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ: Cần quy định, hướng dẫn việc chuyển đổi thiết bị cân sang thiết bị đo đạc tại các mỏ được cấp giấy phép khai thác khoáng sản có công suất khai thác tính theo đơn vị thể tích.	Việc chuyển đổi giữa các phương pháp đo được thực hiện theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật.
38.	Quy định tại khoản 2 Điều 91 Nghị định số 193/2025 quy định <i>việc điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản nhóm IV đối với trường hợp quy định tại các điểm a, điểm b khoản 1 Điều này cho tổ chức cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 72 của Luật Địa chất và khoáng sản chỉ được thực hiện khi đã có kết quả khảo sát, đánh giá thông tin chung đối với khoáng sản nhóm IV ở phần mở rộng hoặc xuống sâu của khu vực khai thác</i> : Xem xét điều chỉnh phù hợp theo khoản 2 Điều 41 Luật Địa chất và khoáng sản	Quy định như hiện hành đã bảo đảm phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật Địa chất và khoáng sản; theo đó, khoáng sản nhóm IV không phải thực hiện thăm dò, công nhận trữ lượng khoáng sản. Vì vậy, việc điều chỉnh giấy phép khai thác ở phần mở rộng hoặc xuống sâu của khu vực khai thác khoáng sản nhóm IV không phải để khống chế hết thân khoáng.

STT	NỘI DUNG VƯỞNG MẮC, KIẾN NGHỊ	NỘI DUNG TRẢ LỜI
39.	Điểm e khoản 2 Điều 24 Thông tư số 36/2025/TT-BNNMT ngày 02/7/2025: Mục IV Phụ lục 1 kèm theo Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ: Xem xét hướng dẫn làm rõ quy định	- Tại Điều 23 Thông tư số 36/2025/TT-BNNMT ngày 02/7/2025 không có khoản 4. Nội dung quy định tại điểm e khoản 2 Điều 24 Thông tư số 36/2025/TT-BNNMT ngày 02/7/2025 đã viện dẫn chưa chính xác. Vì vậy, Bộ đã có văn bản đính chính Thông tư này. - Mục IV Phụ lục 1 kèm theo Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ là để xác định khoáng sản nhóm IV đối với trường hợp là khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (bản chất khoáng sản nhóm IV chính là vật liệu xây dựng thông thường nhưng chỉ phù hợp với mục đích làm san lấp).
40.	Điểm e khoản 2 Điều 24 Thông tư số 36/2025/TT-BNNMT ngày 02/7/2025: Xem xét nội dung quy định “...trừ trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 23 của Thông tư này”.	Tại Điều 23 Thông tư số 36/2025/TT-BNNMT ngày 02/7/2025 không có khoản 4. Nội dung quy định tại điểm e khoản 2 Điều 24 Thông tư số 36/2025/TT-BNNMT ngày 02/7/2025 đã viện dẫn chưa chính xác. Vì vậy, Bộ đã có văn bản đính chính Thông tư này.
41.	Khoản 4 Điều 36 Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ: Đề nghị sớm ban hành Thông tư quy định mẫu văn bản đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản, đề án thăm dò khoáng sản.	Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Thông tư số 40/2025/TT-BNNMT ngày 02/7/2025 quy định về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản; phương pháp, khối lượng công tác thăm dò khoáng sản đối với từng loại khoáng sản; mẫu, nội dung đề án và báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản